

1501724-43.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501724-43.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501724-43.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185381/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 26029412 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2185381 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

KAYKE BUENO SARACENI e KAUÊ BARRACK LINS BARBOSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 19h15min, na Rua Cavadas, 593, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso entre si e com outro sujeito desconhecido, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo automotor HYUNDAI/HB20, placas FTK-2J35, prata, um celular e uma corrente de ouro, bens pertencentes à vítima Alex Alves da Silva (fls. 84/86).

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 87/88).

Os réus foram citados (réu Kauê - fl. 112/114 e réu Kayke - fl. 115) e apresentaram

resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fl. 106).
Em 06 de outubro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 127/130).
Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, foram colhidos os depoimentos da vítima e duas testemunhas comuns. Em seguida, os réus foram interrogados.
Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.
Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fl. 10), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 11), bem como pela prova oral trazida aos autos.

Da mesma forma, a autoria criminosa é inconteste e aponta para a participação dos acusados, senão vejamos.

O acusado KAYKE BUENO SARACENI, em solo policial, disse que com KAUE BARRACK LINS BARBOSA e uma pessoa que conhece apenas de vista e atende por IURI (não sabe mais nenhum dado ou meio para localizá-lo, nem tão pouco se esse nome é verdadeiro) resolveram ROUBAR um motorista de UBER. Que utilizaram do celular de IURI para chamar um motorista de UBER. A solicitação foi feita para Avenida Tiradentes. Após terem entrado no carro, IURI que estava com um simulacro de arma de fogo, juntamente com KAUE anunciaram o ROUBO. Que KAUE tomou a condução do veículo, tendo ordenado que o motorista-vítima ficasse sentado no banco do passageiro. Que o carro andou poucos metros e logo parou. Foi então que desceram e foram embora, sem nada subtrair, sendo que o interrogando foi para um lado e os outros dois para o lado oposto. Já havia chegado a casa e estava tomando banho, quando lá compareceram policiais militares que realizaram a prisão do interrogando. Lá em sua casa estava sua genitora. Que de forma livre e espontânea confessou sua participação no delito. Pelo que os policiais militares disseram, foi KAUE quem indicou a casa do interrogando. Ficou sabendo pelos policiais militares que KAUE havia sido atropelado, mas informa não ter visto como ocorreu esse atropelamento. Nunca foi preso anteriormente e sobre sua prisão, seus genitores estão cientes (fl. 05). Em juízo,

O acusado KAUÊ BARRACK LINS BARBOSA, em juízo,

A confissão dos acusados foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima ALEX ALVES DA SILVA, em sede inquisitorial, disse trabalhar como motorista de aplicativo - UBER. Que as 18h44 dia 08/07/22 recebeu uma solicitação de corrida, onde o solicitante seria um tal de TIAGO e o local onde deveria buscá-lo, seria na Av. Tiradentes, nº 708. Quando chegou ao local, havia 03 (três) indivíduos, sendo que o destino deles, seria na Rua Cavadas, nº 593. No final da corrida, foi anunciado assalto, sendo que um dos assaltantes lhe apontou uma arma de fogo. Eles ordenaram que passassem para o banco do passageiro e um dos assaltantes pegou a condução do veículo. Antes mesmo de saírem com o veículo, subtraíram sua corrente de ouro, seu aparelho celular e mandaram que dessem todas as senhas de aplicativo de banco, que estava instalado em seu celular. O veículo andou cerca de 50 metros e já parou, porque tinha um segredo. Após o carro ter parado, os assaltantes antes de descerem do veículo, desferiram uma coronhada em sua cabeça, mas que não restou em lesão. Os assaltantes saíram correndo, um para cada lado. Foi neste momento que tomou a condução do veículo e foi atrás de um deles. Conseguiu abordar um deles, jogando o carro para cima. Após ter batido com o carro, desceu rapidamente e conseguiu prender o bandido. Um transeunte (não identificado) que passava por ali, a seu pedido ligou para a polícia militar. Ficou naquele local, aguardando a chegada da viatura. Após a chegada da viatura, os policiais militares socorreram o assaltante e trouxeram o declarante até essa distrital. Posteriormente, ficou

sabendo que um segundo assaltante havia sido preso. Já na distrital, reconheceu sem qualquer dúvida, esse segundo assaltante como sendo KAYKE BUENO SARACENI, tendo sido ele quem colocou a arma em sua cabeça. Que com certeza o assaltante que foi atropelado era o que conduzia o seu veículo, identificado como KAUE BARRACK LINS BARBOSA. Que o celular subtraído está avaliado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a corrente de ouro em R\$ 1.000,00 (Um mil reais) (fl. 04). Em juízo, narrou que foi solicitado para atender uma corrida de aplicativo. Eram três pessoas que se sentaram no banco de trás. Ao final da corrida, foi abordado. Kaue colocou um cadarço no seu pescoço para que não reagisse, Kayke colocou uma arma na sua cabeça e o terceiro recolheu seu celular, corrente de ouro e cartões. Foi abrigado a passar para o banco do passageiro, enquanto Kaue assumiu a condução do veículo. Enquanto o carro estava sendo conduzido pelo roubador, foi obrigado pelo outro agente a desbloquear seu celular e o aplicativo do banco. Os agentes queriam realizar transações bancárias, mas informou que não tinha dinheiro em sua conta. Acredita que os agentes pretendiam ficar consigo até conseguirem realizar as transações, mas após andarem com o carro por cerca de 50 a 100 metros, o carro parou, pois tinha um dispositivo que cortava o combustível. Chegaram a mandá-lo ligar o carro e lhe deram uma coronhada, mas desistiram e fugiram com seus pertences. Gritou pedindo ajuda e populares foram atrás. Como queria recuperar o celular, acompanhou o rapaz que estava sem a armado e o abordou com o uso de sua força física mesmo. Negou tê-lo atropelado. Após abordá-lo, esperou a chegada da polícia, que tinha sido acionada por um popular. Viu quando Kaue disse aos policiais o endereço de um dos agentes. Soube que o segundo rapaz foi detido pelo polícia no endereço informado. Reconheceu Kayke na delegacia, destacando que ele lhe foi apresentado sozinho. Em juízo, ao ver os acusados, que estavam acompanhados de outros dois presos, reconheceu Kaue como sendo o rapaz que lhe prendeu com o cadarço, assumiu a condução de seu carro e depois conseguiu detê-lo. Reconheceu também Kaike como sendo o rapaz que estava armado e foid etido, posteriormente pela polícia..

As declarações da vítima prestadas na fase extrajudicial e em juízo merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (Grifei);

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito

pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais militares DIEGO BARBOSA DA SILVA e DOUGLAS ALAN MARTINS DE SOUZA, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que foram acionados via COPOM em apoio a ocorrência onde um indivíduo havia sido detido por populares, após a prática de roubo; Chegando ao local, que trata-se da RUA ARGENTINA, 143, o indiciado KAUE já havia sido detido pela própria vítima, motorista de UBER, que durante atendimento a uma corrida com três passageiros, sofreu roubo, tendo a vítima logrado localizar um dos autores logo após o evento. No local estava o indiciado KAUE, já detido, bem como a vítima e o veículo envolvido. Que o indiciado KAUE informou as características físicas e possível local onde morava o seu parceiro no roubo, de nome KAYKE; Quanto a KAUE, foi socorrido pela UR 05104 ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permanece internado, pois quando a vítima o localizou e o reconheceu na via pública, decidiu atropelá-lo. Que o policial depoente passou a patrulhar na região informada por KAUE e avistou um indivíduo com tais características, que correu ao ver a polícia, sendo abordado em seguida e confessou ter participado do roubo. Informa o policial depoente que KAYKE também confessou ter subtraído o celular da vítima e dispensado em local incerto; Que Kayke também confessou que estava em posse de um simulacro o qual dispensou próximo ao local do roubo. Acrescenta ainda que, segundo a vítima, havia ainda um terceiro autor que se evadiu. Que durante a ocorrência um popular apresentou um simulacro de arma de fogo que encontrou na via pública, sendo exibido nesta distrital e apreendido (fl. 02 e fl. 03).

O policial militar DIEGO BARBOSA DA SILVA, em juízo, disse que foram acionados para atender ocorrência. No local, a vítima já havia detido um dos roubadores. Segundo a vítima, os agentes o chamaram para uma corrida de aplicativo. No caminho foi anunciado o roubo. Os agentes estavam armado e acabaram fugindo com os pertences da vítima, porém ela conseguiu deter um dos roubadores. Questionado o rapaz detido, ele confessou o roubo e apontou a região onde poderia ser encontrado seu comparsas de prenome Kaique. Segundo o rapaz detido ele poderia ser encontrado perto do canil da GCM. Chegando ao local, viram uma pessoa correndo para dentro de uma residência. Foram atrás e detiveram Kaique, que confessou a participação no crime e disse que usou um simulacro. O simulacro usado no crime teria sido dispensado e foi encontrado por um motociclista que entregou para polícia. Os agentes não disseram quem seria o terceiro roubo.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar DOUGLAS ALAN MARTINS DE SOUZA.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante da confissão dos acusados, acrescida das declarações judiciais e extrajudiciais da vítima, depoimentos dos policiais militares, dos reconhecimentos pessoais realizados em ambas as fases processuais, bem como das circunstâncias da prisão, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação de KAYKE e KAUE no delito de roubo apurado nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

A vítima apresentou versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Além do mais, o ofendido reconheceu os acusados, com absoluta certeza, em ambas as fases da persecução penal, tanto que indicou a função de cada um na empreitada criminosa, a evidenciar a certeza dos reconhecimentos.

Nota-se, ainda, que os policiais militares ouvidos mostraram-se firmes e uníssonos ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato ao acusado, pessoa desconhecida, com quem não guardam relação.

Além da certeza da materialidade e da autoria dos crimes, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente nos crimes de roubo retratados nos autos, através da forma de atuação dos réus, agindo em conjunto entre si e com outro sujeito desconhecido, com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: “Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos

executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível” (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que “não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável”. (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. No caso dos autos, os réus foram abordados em local diverso dos fatos, por policiais que sequer presenciaram a prática delitiva, sendo que a res sequer foi recuperada, o que torna inquestionável a consumação delitiva. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento” (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada suas culpabilidades, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seus comportamentos, é de rigor a condenação dos acusados KAYKE e KAUE, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

I -) Réu KAYKE BUENO SARACENI:

Na dosagem das penas, na primeira etapa, a despeito da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 160), verifico que deve ser considerada nessa fase os valores e a natureza dos bens subtraídos (veículo automotor HYUNDAI/HB20, um celular e uma corrente de ouro), que tornam a conduta mais reprovável, bem como as consequências acarretadas à vítima, eis que apenas parte dos pertences foram recuperados, havendo efetivo prejuízo, o que deve ser considerado como forma de individualizar a pena aplicada aos réus, tornando-a mais elevada daquele que com a ação delituosa não gera prejuízo patrimonial. Se isso não bastasse, também deve ser considerada a conduta dos réus, mais agressiva, tanto que chegaram a prender o pescoço da vítima com um cadarço, além de terem lhe dado uma coronhada, o que também torna a conduta mais reprovável. Ademais, a prova dá conta de que os acusados utilizaram um simulacro de arma de fogo para a prática do delito, circunstância que embora não seja suficiente para o reconhecimento da causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, deve ser considerada nessa etapa, pois torna a conduta também mais reprovável,

diante do maior temor causado à vítima. Outrossim, vale consignar alguns julgados sopesando o emprego de simulacro de arma de fogo como elemento apto a extrapolar a gravidade intrínseca ao delito, autorizando o incremento da pena. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes - Recurso defensivo - Pretendido afastamento do concurso formal - Impossibilidade - Acusado que, mediante uma só ação, atingiu patrimônios diversos, não havendo que se falar em crime único - Dicção do art. 70, do Estatuto Repressivo - Recurso desprovido. Recurso ministerial - Pretendida majoração da pena-base - Possibilidade - Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente Acusado que cometera o delito no interior de estabelecimento comercial (supermercado Extra), em plena luz do dia, fazendo uso de simulacro de arma de fogo, subtraindo, ainda, veículo de cliente do referido estabelecimento, que sofreu avarias durante a fuga do réu - Personalidade desvirtuada do recorrido e consequências do crime que autorizam a elevação da sanção inicial - Agravamento do regime prisional - Necessidade - Regime fechado que se revela o mais adequado à espécie, haja vista a gravidade concreta do delito, praticado mediante simulação de porte de arma de fogo, comparsaria e contra vítimas diversas. Recurso provido.” (Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/06/2016; Data de registro: 09/06/2016) (Grifei).

“Roubo - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima - Validade - Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça. [...] Pena - Roubo Tentado - Agente primário e que não ostenta antecedentes - Emprego de simulacro de arma de fogo - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Ainda que se trate de tentativa de roubo simples praticada por agente primário que não ostente quaisquer antecedentes, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, se a grave ameaça foi exercida mediante simulacro de arma de fogo, uma vez que a dinâmica descrita revelaria maior periculosidade por parte do agente e transmudaria sua conduta em evento de grande abalo ao corpo social.” (Relator(a): Grassi Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/05/2015; Data de registro: 14/05/2015 Sem destaque no original).

Dessa feita, acresço as penas de 1/4 (um quarto), fixando as penas-base em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, razão pela qual retorno a reprimenda no patamar mínimo, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena a serem observadas.

Presente, por outra vertente, a causa de aumento do inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal. Assim, acresço as penas fixadas de 1/3 (um terço), fixando-as, em definitivo, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a concessão do benefício do sursis para o acusado, diante da quantidade da pena aplicada e do fato do crime ter sido cometido mediante grave ameaça.

II -) Réu KAUÊ BARRACK LINS BARBOSA:

Na dosagem das penas, na primeira etapa, verifico que deve ser considerada nessa fase os valores e a natureza dos bens subtraídos (veículo automotor HYUNDAI/HB20, um

celular e uma corrente de ouro), que torna a conduta mais reprovável, bem como as consequências acarretadas a vítima, eis que apenas parte dos pertences foram recuperados, acarretando efetivo prejuízo, o que deve ser considerado como forma a individualizar a pena aplicada aos réus, tornando-a mais elevada daquele que com a ação delituosa não gera prejuízo patrimonial. Se isso não bastasse, também deve ser considerada a conduta dos réus, mais agressiva, tanto que chegaram a prender o pescoço da vítima com um cadarço, além de terem lhe dado uma coronhada, o que também torna sua condutas mais reprováveis. Ademais, a prova dá conta de que os acusados utilizaram um simulacro de arma de fogo para a prática do delito, circunstância que embora não seja suficiente para o reconhecimento da causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, deve ser considerada nessa etapa, pois torna a conduta também mais reprovável, diante do maior temor causado à vítima. Outrossim, o réu praticou o crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto (processo de execução da pena n.º 0021290-21.2018.8.260041, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos - fl. 49), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado. Neste ponto, cumpre salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem, até porque o que se busca é aplicar o princípio da individualização da pena, eis que mais reprovável a conduta daquele que além de reincidente comete crime enquanto cumpre pena, do que embora reincidente, já cumpriu suas penas. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Portanto, nessa primeira fase, acresço a pena-base de 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Presente, também, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados pelo delito de roubo (processo nº 0023087-65.2018.8.26.0224, da 3ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0021290-21.2018.8.26.0041 da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 152/154 e F.A. de fls. 142/146 e fls. 147/151), sendo, portanto, reincidente específico. Assim, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e mantenho a reprimenda em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena a serem observadas. Presente, por outra vertente, a causa de aumento do inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal. Assim, acresço as penas fixadas de 1/3 (um terço), fixando-as, em

definitivo, em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a concessão do benefício do sursis para o acusado Kaue, diante da quantidade da pena aplicada, do fato de ser reincidente específico, bem como do crime ter sido cometido mediante grave ameaça.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO para os acusados KAYKE e KAUE. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, ou seja, roubo praticado em concurso de agentes com emprego de simulacro de arma de fogo, delito altamente reprovável, além do fato do réu Kaue ser reincidente específico, o que evidencia que faz do crime seu meio de vida, bem como que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, sendo inadequado regime menos rigoroso.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

“Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório. Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado nos termos da Lei. Apelo não provido. (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelos acusados, o regime de pena imposto por lei, além de terem permanecido presos durante todo o processo, não poderão recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade dos réus subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, a quantidade de pena aplicada, além da reincidência específica do acusado Kaue, faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª

Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

I - CONDENAR KAYKE BUENO SARACENI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

II - CONDENAR KAUÊ BARRACK LINS BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, II, c.c. o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 7 (SETE) ANOS, 1 (UM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Os réus não poderão apelar em liberdade.

Recomendem-se os réus nos locais onde estiverem presos.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro ao acusado KAYKE os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;

2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

P.I.C.

Guarulhos, 07 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA